

공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침 개정 이유서

2024. 8.



국민권익위원회
청렴정책총괄과

목 차

1. 소속기관장에 대한 조치	1
2. 계속 수행 조치 시 확인·점검	3
3. 고위공직자 민간부문 업무활동 내역 제출(1)	7
4. 고위공직자 민간부문 업무활동 내역 제출(2)	10
5. 직무 관련 외부활동의 제한	12
6. 법상 주요 내용 포함	18

1 소속기관장에 대한 조치

소속기관장의 신고·신청에 대해 이해충돌방지담당관이 조치할 근거 마련

□ 현황 및 문제점

- 「이해충돌방지법」은 신고·신청·제출해야 하는 사람이 소속기관장인 경우, 이해충돌방지담당관에게 신고·신청·제출하도록 규정(법 제25조제2항)
 - 다만, 기관장이 신고·신청한 경우, 기관장에 대한 조치를 이해충돌방지담당관이 할 수 있는지에 대해서는 규정하고 있지 않음
 - 이와 관련하여 이해충돌방지담당관이 기관장의 신고·신청에 대해서는 조치할 수 있도록 명시하고 있지 않아 조치 권한이 없다는 의견이 있음
 - ※ 법제처 법령해석총괄과(‘24.4.)
- 그러나 '공직자의 이해충돌 방지제도 표준 운영지침'은 신고를 한 공직자의 상급자 또는 소속기관장의 의견을 들어 조치 사항을 통보하도록 규정함에 따라 현재 소속기관장 관련 사항은 부기관장의 의견을 들어 이해충돌방지담당관이 조치하는 형태로 기관에서 운영되고 있음
 - 또한 '업무편람'으로 이해충돌방지담당관이 기관장의 신고·회피 신청에 대해 직무대리자 지정 조치를 하는 경우, 직무대리규정에 따르도록 안내하고 있음

□ 개정 방안

- 소속기관장의 신고·신청에 대해 이해충돌방지담당관이 부기관장의 의견을 들어 조치한다는 내용을 명확히 규정하여 현재 제도운영 현황을 뒷받침할 필요
 - ※ 이해충돌방지법 개정안에도 반영 예정

현행	개정안
제4조(사적이해관계자의 신고 등에 대한 조치) ① (생략)	제4조(사적이해관계자의 신고 등에 대한 조치) ① (현행과 같음)
② (생략)	② (현행과 같음)
③ (생략)	③ (현행과 같음)
(신 설)	④이해충돌방지담당관은 신고·회피 신청을 한 공직자 및 기피 신청의 대상이 된 공직자가 소속기관장인 경우, 부기관장(부기관장이 없는 경우 이에 상당하는 자를 포함한다)의 의견을 들어 법 제7조에 따른 조치의 내용을 별지 제4호 서식에 따른 서면으로 소속기관장에게 통보해야 한다.
④이해충돌방지담당관은 제3항에 따라 통보한 공정한 직무 수행을 위한 조치가 이루어지고 있는지를 확인·점검해야 한다.	⑤이해충돌방지담당관이 법 제7조제2항에 따른 조치를 통보한 경우, 이해충돌방지담당관 또는 다른 공직자는 신고·신청을 한 공직자 및 기피 신청의 대상이 된 공직자에 대해 해당 직무수행이 완료된 날부터 30일 이내에 공정한 직무수행 여부를 별지 제5호 서식에 따른 서면으로 확인·점검해야 한다.
⑤ (생략)	⑥ (현행 제5항과 같음)
⑥ (생략)	⑦ (현행 제6항과 같음)

2

계속 수행 조치 시 확인·점검

확인·점검 절차 및 방법 마련

□ 현황 및 문제점

- 공직자의 사적이해관계자 신고·회피 신청(법 제5조), 공공기관 직무 관련 부동산 보유·매수 신고(법 제6조), 직무관련자 거래 신고(법 제9조)에 대해 소속기관장은 필요시 해당 공직자로 하여금 계속 그 직무를 수행하도록 조치할 수 있음

※ 관련 규정

· (법 제7조제2항) 소속기관장은 ①직무를 수행하는 공직자를 대체하기가 지극히 어려운 경우 ②국가의 안전보장 및 경제발전 등 공익 증진을 위하여 직무수행의 필요성이 더 큰 경우, 해당 공직자로 하여금 계속 그 직무를 수행하게 할 수 있음. 이 경우 이해충돌방지담당관 또는 다른 공직자로 하여금 공정한 직무수행 여부를 확인·점검하게 해야 함

- 다만, 이 경우 이해충돌방지담당관 또는 다른 공직자가 해당 공직자의 공정한 직무수행 여부를 확인·점검해야 함

- 현재 확인·점검 방법에 대해 규정하고 있지 않아 실태조사 등 현장 점검에서 살펴본바, 각 기관에서 확인·점검 진행에 어려움을 겪고 있음

□ 개정 방안

- 신고·신청한 공직자가 해당 직무를 계속 수행하는 경우, 이해충돌방지담당관 또는 다른 공직자의 확인·점검 방법 및 절차를 규정함

현행	개정안
제4조(사적이해관계자의 신고 등에 대한 조치) ① (생략)	제4조(사적이해관계자의 신고 등에 대한 조치) ① (현행과 같음)
② (생략)	② (현행과 같음)
③ (생략)	③ (현행과 같음)
(신 설)	④ <u>이해충돌방지담당관은 신고·회피 신청을 한 공직자 및 기피 신청의 대상이 된 공직자가 소속기관장인 경우, 부기관장(부기관장이 없는 경우 이에 상당하는 자를 포함한다)의 의견을 들어 법 제7조에 따른 조치의 내용을 별지 제4호 서식에 따른 서면으로 소속기관장에게 통보해야 한다.</u>
④ <u>이해충돌방지담당관은 제3항에 따라 통보한 공정한 직무 수행을 위한 조치가 이루어지고 있는지를 확인·점검해야 한다.</u>	⑤ <u>이해충돌방지담당관이 법 제7조제2항에 따른 조치를 통보한 경우, 이해충돌방지담당관 또는 다른 공직자는 신고·신청을 한 공직자 및 기피 신청의 대상이 된 공직자에 대해 해당 직무수행이 완료된 날부터 30일 이내에 공정한 직무수행 여부를 별지 제5호 서식에 따른 서면으로 확인·점검해야 한다.</u>
⑤ (생략)	⑥ (현행 제5항과 같음)
⑥ (생략)	⑦ (현행 제6항과 같음)

개 정 안(신 설)

■ 공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침 [별지 제5호 서식]

사적이해관계자 신고 등에 대한 공정한 직무수행 확인·점검서

• []에는 해당하는 곳에 √ 표시를 합니다.

(앞 쪽)

① 신고· 신청인 등	성명	소속	직위(직급)
----------------	----	----	--------

신고 유형	☐ 사적이해관계자의 신고 및 회피 신청 ☐ 공공기관 직무 관련 부동산 보유·매수 신고 ☐ 직무관련자와의 거래 신고
-------	--

확인·점검자	성명	소속	직위(직급)
--------	----	----	--------

② 확인·점검 내용	
---------------	--

③ 확인·점검 결과	☐ 특이사항 없음 ☐ 특이사항 있음 후속 조치 내용 :
---------------	--

년 월 일

확인·점검자

(서명 또는 인)

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

작성방법

① “신고·신청인 등”은 사적이해관계자 신고·회피 신청을 한 공직자, 기피 신청의 대상이 된 공지가, 공공기관 직무관련 부동산 보유·매수 신고를 한 공직자, 직무관련자 거래 신고를 한 공직자를 적습니다.

② “확인·점검 내용”은 신고·신청인 등이 해당 직무를 계속 수행하지 않고 다른 공직자가 해당 직무를 대신 수행한다고 가정했을 경우에도 해당 직무가 동일한 과정과 절차를 거쳐 유사한 결과가 도출되었을 것인지에 대해 확인·점검하고 그 내용을 구체적으로 적습니다.

예1) 신고·신청인 등의 직무가 ○○건에 대한 수의계약 체결인 경우, 신고·신청인 등이 아닌 다른 공직자가 해당 직무를 대신 수행한다고 가정했을 경우에도 나라장터를 이용해 견적서를 제출받고, 최저 입찰자를 선정하였을 것임을 확인·점검

예2) 신고·신청인 등의 직무가 ○○계약직을 채용하는 경우, 신고·신청인 등이 아닌 다른 공직자가 해당 직무를 대신 수행한다고 가정했을 경우에도 기관 홈페이지에 채용 사항을 공고하고, 기관 규칙에서 정한 평정기준 및 심사위원회 구성·운영에 따라 채용후보자를 선발하였을 것임을 확인·점검

예3) 신고·신청인 등의 직무가 ○○허가를 처리하는 직무인 경우, 신고·신청인 등이 아닌 다른 공직자가 해당 직무를 대신 수행한다고 가정했을 경우에도 법령·기준에서 정한 허가 요건을 검토하여 허가 여부에 대한 판단을 동일하게 하였을 것임을 확인·점검

③ “확인·점검 결과”는 공정하게 직무를 수행한 경우 ‘특이사항 없음’에 체크하고, 직무의 공정성이 의심되는 경우 ‘특이사항 있음’에 체크합니다. ‘특이사항 있음’에 체크한 경우, 후속 조치 내용을 간략하게 적습니다.

예1) 신고·신청인 등이 수행한 ○○직무에 대해 추가적으로 자체 감사를 실시하고자 함(○○월 예정)

예2) 신고·신청인 등의 ○○직무 수행에 대해 주의·경고 조치함(○○월 ○○일)

예3) 신고·신청인 등의 ○○직무 수행에 대해 ○○ 관련 위법 사항이 발견되어 신고·신청인 등을 징계위원회에 회부함(○○월 ○○일)

3

고위공직자 민간부문 업무 활동 내역 제출(1)

활동 내역 없음 확인 절차 마련

□ 현황 및 문제점

- 고위공직자는 그 직위에 임용되거나 임기를 개시하기 전 3년 이내에 민간 부문에서 활동한 내역을 임용 또는 임기 개시 후 30일 이내에 제출해야 함(법 제8조)

* 고위공직자가 임용·임기 개시 후 30일 이내에 제출해야 할 사항

1. 임용·임기 개시 전 3년 이내에 재직했던 법인·단체 등과 그 업무 내용
2. 임용·임기 개시 전 3년 이내에 대리, 고문·자문 등을 한 경우 그 업무 내용
3. 임용·임기 개시 전 3년 이내에 관리·운영하였던 사업 또는 영리행위의 내용

- 고위공직자가 자신의 사적 이해관계와 관련될 수 있는 민간부문 활동을 자체 점검하는 데에 제도의 취지가 있어 민간부문 활동이 없더라도 '활동 내역 없음'으로 제출하도록 안내함(업무편람)

- 다만, 각 기관에서 활동 내역이 없음에도 불구하고 '활동 내역 없음'으로 작성해 '고위공직자 민간부문 업무 활동 내역서'(별지 제8호)를 제출해야 하는 점에 대해 의문을 가지는 경우가 있음

□ 개정 방안

- '고위공직자 민간부문 업무활동 내역 없음 확인서'를 별도의 서식으로 규정해 활동 내역이 없는 경우 제출하도록 해 원활한 제도운영 지원

※ (유사 사례) 지방의회의원의 겸직신고와 관련하여 전국 광역 및 기초 지방의회는 '○○의회의원 윤리강령 및 윤리실천규범에 관한 조례'에서 겸직(변경)신고서 및 "겸직사실 없음 내역 확인서"를 규정하고 있음

겸직사실 없음 내역 확인서					
소속정당			선 거 구 분	지 역 구	
성 명	한 글			비례대표	
	한 자		생년월일		
「지방자치법」 제43조제3항 및 「경기도의회 의원 윤리강령 및 윤리실천규범에 관한 조례」 제13조의 규정에 따라 위와 같이 겸직사실 없음 내역 확인서를 제출합니다. 년 월 일 경기도의회 의원 (인) 경기도의회의장 귀하					

현행	개정안
제7조(고위공직자 민간부문 업무활동 내역 제출·관리) ① (생략) (신설)	제7조(고위공직자 민간부문 업무활동 내역 제출·관리) ① (현행과 같음) ②고위공직자는 그 직위에 임용되거나 임기를 개시하기 전 3년 이내에 민간 부문에서 업무활동을 한 내역이 없는 경우, 그 직위에 임용되거나 임기를 개시한 날부터 30일 이내에 별지 제9호 서식을 작성하여 이해충돌방지담당관에게 서면으로 제출하여야 한다.
(신설)	③공공기관의 장(민간 부문 업무활동 내역을 제출해야 하는 사람이 공공

② (생략)	기관의 장인 경우에는 이해충돌방지담당관을 말한다)은 제1항 또는 제2항에 따라 제출받은 내역을 고위공직자의 겸직신고 사항, 선거공보, 기타 고위공직자의 민간부문 업무활동을 알 수 있는 자료와 비교하여 누락된 사항이 있거나 구체적이지 않은 경우, 해당 고위공직자에게 보완을 요청할 수 있다. ④ (현행 제2항과 같음)
---------------	--

개 정 안(신설)		
■ 공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침 [별지 제9호 서식]		
고위공직자의 민간부문 업무활동 내역 없음 확인서		
제출인	성명 직위(직급)	소속 임용일(임기 개시일)
본인은 위 직위에 임용되거나 임기를 개시하기 전 3년 이내에 민간 부문에서 업무활동을 한 내역이 없음을 확인합니다.		
○ ○ 기 관 장 귀중 제출인 년 월 일 (서명 또는 인)		
210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]		

4 고위공직자 민간부문 업무 활동 내역 제출(2)

제출 사항 점검 · 보완 절차 구체화

□ 현황 및 문제점

- 공공기관의 장은 제출받은 고위공직자의 민간부문 업무 활동 내역이 구체적이지 않거나 보완이 필요한 경우, 고위공직자에게 보완을 요청할 수 있음을 규정(동법 시행령 제11조제2항)

- 다만, 기관별 제도운영 현황 점검 결과, 고위공직자가 일부 활동을 누락해 제출한 경우에도 보완을 요청하지 않은 사례가 다수 확인됨

※ 고위공직자가 임용·임기 개시 후 30일 이내에 제출해야 할 사항

- ○○시장은 '해당내용 없음'으로 제출했으나, 정당 간부로 활동한 사실이 확인되었음. 그러나 ○○시에서 이를 확인하고 보완을 요청하지 않음
- ○○시의회 의원은 모협회 부회장으로 활동한 사실이 있음에도 해당 사항을 누락하고 제출하였음. 그러나 ○○시의회에서 이를 확인하고 보완 요청하지 않음

□ 개정 방안

- 고위공직자가 제출한 내역을 고위공직자의 겸직신고 사항, 선거공부 등을 참고해 누락된 사항 등에 대해 보완 요청 가능함을 명확히 규정

현행	개정안
제7조(고위공직자 민간부문 업무활동 내역 제출·관리) ① (생략) (신설)	제7조(고위공직자 민간부문 업무활동 내역 제출·관리) ① (현행과 같음) ②고위공직자는 그 직위에 임용되거나 임기를 개시하기 전 3년 이내에 민간 부문에서 업무활동을 한 내역

(신 설)

② (생략)

이 없는 경우, 그 직위에 임용되거나 임기를 개시한 날부터 30일 이내에 별지 제9호 서식을 작성하여 이해충돌방지담당관에게 서면으로 제출하여야 한다.

③ 공공기관의 장(민간 부문 업무활동 내역을 제출해야 하는 사람이 공공기관의 장인 경우에는 이해충돌방지담당관을 말한다)은 제1항 또는 제2항에 따라 제출받은 내역을 고위공직자의 겸직신고 사항, 선거공보, 기타 고위공직자의 민간부문 업무활동을 알 수 있는 자료와 비교하여 누락된 사항이 있거나 구체적이지 않은 경우, 해당 고위공직자에게 보완을 요청할 수 있다.

④ (현행 제2항과 같음)

5

직무 관련 외부활동의 제한

소속기관장의 허가 관련 세부절차 마련

□ 현황 및 문제점

- 공직자는 다른 법령·기준에 따라 허용되는 경우가 아닌 한, 다음의 외부활동이 금지됨(법 제10조)

- (제1호) 직무관련자에게 사적으로 노무 또는 조언·자문 등을 제공하고 대가를 받는 행위
- (제2호) 소속 공공기관의 소관 직무와 관련된 지식이나 정보를 타인에게 제공하고 대가를 받는 행위. 다만, 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제10조에 따른 외부강의등의 대가로서 사례금 수수가 허용되는 경우와 소속기관장이 허가한 경우는 제외한다.
- (제3호) 공직자가 소속된 공공기관이 당사자이거나 직접적인 이해관계를 가지는 사안에서 자신이 소속된 공공기관의 상대방을 대리하거나 그 상대방에게 조언·자문 또는 정보를 제공하는 행위
- (제4호) 외국의 기관·법인·단체 등을 대리하는 행위. 다만, 소속기관장이 허가한 경우는 제외한다.
- (제5호) 직무와 관련된 다른 직위에 취임하는 행위. 다만, 소속기관장이 허가한 경우는 제외한다.

- 다만, 제2호, 제4호, 제5호에서 '소속기관장이 허가한 경우'는 예외적으로 허용되나, 구체적인 허가 등의 절차 및 방법이 규정되지 않아 각급 기관의 질의 빈번

□ 개정 방안

- 소속기관장의 허가가 필요한 사항에 대해 허가를 신청하는 서식 및 이해충돌방지담당관이 소속기관장의 의견을 들어 해당 공직자에게 허가 여부를 통보하는 서식 마련

※ 신청한 공직자가 소속기관장인 경우, 이해충돌방지담당관은 부기관장의 의견을 들어 해당 공직자에게 허가 여부를 통보하도록 규정

- 다만, 교육 및 연구기관의 교수, 연구원 등은 연구·학술활동 차원에서 지식·정보를 타인에게 제공하고 대가를 받는 외부활동이 빈번함에 따라 사후 신청이 가능한 기관을 예외로 규정

※ 이해충돌방지법 개정안에서 교육 및 연구기관의 경우, 허가가 아닌 신고 등 방식으로 가능할 수 있도록 허가를 '허가 등'으로 규정하고, 하위법령에서 허가 등의 절차 및 방법을 규정할 수 있도록 위임규정 마련 예정

현행	개정안
(신설)	제9조(직무 관련 외부활동의 제한) ① 공직자는 법 제10조제2호, 제4호, 제5호 단서에 따라 소속기관장의 허가를 받으려는 경우 해당 활동을 시작하기 전에 별지 제11호 서식을 작성하여 이해충돌방지담당관에게 서면으로 제출해야 한다. 다만, 다음 각호의 공공기관 소속 공직자가 학술·연구 활동으로서 법 제10조제2호의 활동을 하는 경우, 해당 기관은 별지 제11호 및 제12호 서식을 참고하여 허가 절차를 정할 수 있다. 1. 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따른 과학기술분야 정부출연연구기관 2. 「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따른 정부출연연구기관 3. 「고등교육법」 또는 그 밖의 다른 법령에 따라 설치된 국·공립대학

개 정 안(신설)

■ 공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침 [별지 제11호 서식]

직무 관련 외부활동 허가 신청서

(앞 쪽)

접수번호	접수일	처리일
------	-----	-----

신고인	성명	소속	직위(직급)
-----	----	----	--------

① 요청인	기관명	담당자	연락처
-------	-----	-----	-----

② 외부활동 유형	[] 소속 공공기관의 소관 직무와 관련된 지식이나 정보를 타인에게 제공하고 대가를 받는 행위(「청탁금지법」 제10조에 따른 외부강의 등 대가로서 사례금 수수가 허용된 경우는 제외) [] 외국의 기관·법인·단체 등을 대리하는 행위 [] 직무와 관련된 다른 직위에 취임하는 행위
--------------	---

외부활동 내용	③ 외부활동 주제	
	④ 외부활동 방법	
	⑤ 외부활동 일시 20 ~ 20	⑥ 일괄신고 월 평균 횟수 : 회 연간 총 횟수 : 회
	⑦ 사례금 총액 천원 (※ 1회 평균 대가 천원) [교통비·숙박비·식비(실비) 천원 별도] (※ 1회 평균 교통비·숙박비·식비 천원)	

「공직자의 이해충돌 방지법」 제10조에 따라 위와 같이 직무 관련 외부활동을 신청합니다.

년 월 일

신고인

(서명 또는 인)

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

작성방법

※ 본 “직무 관련 외부활동 허가 신청서”는 「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」 제10조에 따른 외부강의등의 대가로서 사례금 수수가 허용되는 경우에 해당하는 사항은 작성하지 않습니다.

① “요청인”은 1)공직자에게 지식이나 정보 제공을 요청하고 대가를 지급한 주체 2)공직자가 대리하는 외국의 기관·법인·단체 3)공직자가 취임하려고 하는 직위가 속한 기관을 말합니다.

② “외부활동 유형”은 공직자가 직무 관련 외부활동으로서 소속기관장의 허가를 받으려고 하는 법 제10조제2호, 제4호, 제5호 중 유형에 체크 표시 합니다.

③ “외부활동 주체”는 공직자가 ①에서 선택한 외부활동 유형과 관련한 구체적인 활동 내용을 간략하게 적습니다.

(예) 1) ○○언론사 요청으로 ○○○정책 효과에 대한 자문
2) ○○법인을 대리해 ○○에 관한 소송 수행
3) ○○단체의 단체장으로 취임

④ “외부활동 방법”은 공직자가 ③에서 작성한 활동을 수행하는 구체적 방법을 간략하게 적습니다.

(예) 1) 서면 자문, 유선 자문 등
2) 관련 자료 제공, 재판 출석 등
3) 단체장으로서의 제반 활동 수행

⑤ “외부활동 일시”는 공직자가 ③에서 작성한 활동을 수행하는 일시를 적습니다.

(예) 1) 자문 기간
2) 대리 기간
3) 취임 기간

⑥ “일괄신고”는 공직자가 ③에서 작성한 활동을 연간 정기적으로 수행하는 경우에만 작성합니다.

(예) ○○법인에 월 평균 2회씩 1년간 ○○기술 관련 자문을 하는 경우, 연간 총 24회, 월 평균 2회로 작성

⑦ “사례금”은 공직자가 ③에서 작성한 활동을 수행하고 지급받은 대가를 작성합니다. 이 때, 대가 총액은 교통비·숙박비·식비를 제외한 대가 총액을 기재하고 교통비·숙박비·식비는 [] 속에 별도 기재합니다.

개 정 안(신설)

■ 공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침 [별지 제12호 서식]

직무 관련 외부활동 허가 통보서

• []에는 해당하는 곳에 √ 표시를 합니다.

접수번호	접수일	통보일
------	-----	-----

신청인	성명	소속	직위(직급)
-----	----	----	--------

① 외부활동 유형	☐ 소속 공공기관의 소관 직무와 관련된 지식이나 정보를 타인에게 제공하고 대가를 받는 행위(「청탁금지법」 제10조에 따른 외부강의 등 대가로서 사례금 수수가 허용된 경우는 제외) ☐ 외국의 기관·법인·단체 등을 대리하는 행위 ☐ 직무와 관련된 다른 직위에 취임하는 행위
--------------	---

② 결과	☐ 허가 ☐ 불허가 * 허가하지 않는 사유 :
------	---

기타 참고사항	
------------	--

「공직자의 이해충돌 방지법」 제10조에 따라 직무 관련 외부활동 허가 신청에 대한 결과를 위와 같이 통보합니다.

년 월 일

○○기관장

(서명 또는 인)

작성방법

① “외부활동 유형”은 공직자가 직무 관련 외부활동으로서 소속기관장의 허가를 받으려고 하는 법 제10조제2호, 제4호, 제5호 중 유형에 체크 표시 합니다.

③ “결과”는 허가 또는 불허가를 선택하여 표시하고, 불허가하는 경우, 그 사유를 간략하게 적습니다.

(예) 공직자가 신청한 외부활동은 공직자의 공정한 직무수행에 지장을 줄 것이라 판단됨

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

6

법상 주요 내용 포함

공직자 의무 및 기관의 조치 관련 사항 추가

□ 현황 및 문제점

- 기존 '이해충돌 방지제도 운영지침'에서는 법령에 따른 의무 이행 및 기관 조치 시 세부 절차 및 방법(서식)이 필요한 사항에 대해서만 규정
 - 세부 절차 등을 명시하지 않은 법상 의무는 운영지침에 미규정
 - ※ (예) 공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지(법 제13조), 직무상 비밀 등 이용 금지(법 제14조)
- 공기업, 공직유관단체 등 공공기관 소속 공직자의 경우, 기관의 운영지침만 참고하여 자신이 수행해야 할 의무 사항을 이해함에 따라 운영지침에 법상 모든 의무를 명시할 필요가 있다는 의견이 있음

□ 개정 방안

- 세부 절차 및 방법(서식)이 필요하지 않아 규정되지 않았던 법률상 공직자의 의무*를 추가 규정하고, 기관의 조치** 사항도 추가함
 - * 공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지(법 제13조), 직무상 비밀 등 이용 금지(법 제14조)
 - ** 위법한 직무처리에 대한 조치(법 제21조), 부당이득의 환수(법 제22조), 과태료 관할 법원 통보(법 제28조)
- 법에서 규정한 모든 행위규범과 절차를 운영지침만으로도 충분히 인지할 수 있도록 함으로써 공직자의 법 준수 및 이행력 제고

현행	개정안
(신설)	제12조(공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지) ① 공직자는 법 제13조에 따라 공공기관이 소유하거나 임차한 물품·차량·선박·항공기·건물·토지·시설 등을 사적인 용도로 사용·수익하거나 제3자로 하여금 사용·수익하게 하여서는 아니 된다. 다만, 다른 법령·기준 또는 사회상규에 따라 허용되는 경우에는 그러하지 아니하다.
(신설)	②공공기관은 기관이 소유하거나 임차한 물품·차량·선박·항공기·건물·토지·시설 등의 사용에 대해 법령·기준으로 정하여 관리한다.
(신설)	제13조(직무상 비밀 등 이용 금지) ① 공직자(공직자가 아니게 된 날부터 3년이 경과하지 아니한 사람을 포함하되, 다른 법률에서 이와 달리 규정하고 있는 경우에는 그 법률에서 규정한 바에 따른다. 이하 이 조에서 같다)는 법 제14조제1항에 따라 직무수행 중 알게 된 비밀 또는 소속 공공기관의 미공개정보(재물 또는 재산상 이익의 취득 여부의 판단에 중대한 영향을 미칠 수 있는 정보로서 불특정 다수인이 알 수 있도록 공

(신 설)

개되기 전의 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)를 이용하여 재물 또는 재산상의 이익을 취득하거나 제3자로 하여금 재물 또는 재산상의 이익을 취득하게 하여서는 아니 된다.

②법 제14조제2항에 따라 공직자로부터 직무상 비밀 또는 소속 공공기관의 미공개정보임을 알면서도 제공받거나 부정한 방법으로 취득한 자는 이를 이용하여 재물 또는 재산상의 이익을 취득하여서는 아니 된다.

(신 설)

③법 제14조제3항에 따라 공직자는 직무수행 중 알게 된 비밀 또는 소속 공공기관의 미공개정보를 사적 이익을 위하여 이용하거나 제3자로 하여금 이용하게 하여서는 아니 된다.

(신 설)

제16조(위법한 직무처리에 대한 조치)
소속기관장은 법 제21조에 따라 공직자가 법 제5조제1항, 제6조, 제8조제1항·제2항, 제9조제1항·제2항, 제10조, 제11조제3항, 제12조제2항, 제13조, 제14조 또는 제15조를 위반한 사실을 발견한 경우에는 해당 공직자에게 위반사실을 즉시 시정할 것을 명하고 계속 불이행할 경우 해당 공직자의 직무를 중지하거나 취소하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.

<u>(신 설)</u>	<u>제17조(부당이득의 환수 등) ① 소속기관장은 법 제22조제1항에 따라 공직자가 법 제5조의 신고 및 회피 의무 또는 법 제6조의 신고 의무를 위반하여 수행한 직무가 위법한 것으로 확정된 경우에는 그 직무를 통하여 공직자 또는 제3자가 얻은 재산상 이익을 환수하여야 한다.</u>
<u>(신 설)</u>	<u>②소속기관장은 법 제22조제2항에 따라 공직자가 법 제13조의 공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지 의무를 위반한 경우에는 공직자 또는 제3자가 얻은 재산상 이익을 환수하여야 한다.</u>
<u>(신 설)</u>	<u>③법 제22조제3항에 따라 제1항 또는 제2항에도 불구하고 다른 법률에서 공직자 또는 제3자가 얻은 부당이득의 몰수, 환수 등에 대하여 규정하고 있는 경우에는 그 법률에 따른다.</u>
<u>(신 설)</u>	<u>제27조(과태료) 공공기관의 장은 법 제28조제4항에 따라 법 제28조제1항부터 제3항까지의 과태료 부과 대상자에 대하여는 그 위반 사실을 「비송사건절차법」에 따른 과태료재판 관할법원에 통보하여야 한다.</u>